



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/327/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

ליברטי פרל
באמצעות ב"כ: עו"ד אסף אבישר

תובעת:

נגד
1 סוקולוף אסתר-מלכה פרידא,
2 סוקולוף יהודה דוד
באמצעות ב"כ: עו"ד יורם הכהן

נתבעים:

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא תביעה לתשלום תשלומי איזון על ידי הנתבעים בשל הרחבת דירתם, בבית המשותף שברחוב ציפורי 3 בירושלים הידוע כגוש 30109 חלקה 53 (להלן – הבית המשותף).

1. התובעת והנתבעים הם בעלי דירות בבית המשותף, הכולל 2 דירות. דירת התובעת בקומת הקרקע, ודירת הנתבעים בקומה שמעליה.
2. לבית המשותף תקנון מוסכם הקובע שכל החלקים ברכוש המשותף יתחלקו בחלקים שווים בין בעלי הדירות.

טענות הצדדים

3. לטענת התובעת, זכויות הבניה בבית המשותף צריכות להתחלק שווה בשווה בין הצדדים.
4. לטענתה, יש להעדיף את חוות הדעת של השמאי גולדקלנג שהוגשה מטעמה כנספח לכתב התביעה על פני חוות הדעת של השמאית שמונתה מטעם המפקחת. זאת משום שהנתבעים לא צירפו לכתב ההגנה חוות דעת מטעמם, ומשום שלטענת התובעת, השמאי גולדקלנג הוא בעל ניסיון רב יותר משל השמאית המומחית מטעם המפקחת. השמאי גולדקלנג קבע בחוות הדעת דמי איזון בסך של 215,000 ₪.
5. לטענתה, השמאית מטעם המפקחת, אשר קבעה תשלומי איזון בסך של 130,000 ₪, לא נתנה הסבר חישובי לפער של תשלומי האיזון שקבעה לבין אלו שקבע השמאי מטעם התובעת, ולא הסבירה מדוע יש להעדיף את חישוביה. לטענתה, הערכת השמאית המומחית מטעם המפקחת היא שרירותית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/327/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. לטענתה, גם לא ניתן הסבר של השמאית המומחית לכך שלא נתנה ביטוי שמאי להרחבת המרפסת של הנתבעים, אף שיש לכך שווי כלכלי. בנוסף, לא הסבירה מדוע לגבי המרתף נקבע פיצוי, ולגבי המרפסת, שגם היא שטח שירות, לא נקבע פיצוי.

7. לטענת הנתבעים, קיימת טעות חישובית בחוות הדעת של השמאית מטעם המפקחת לעניין שטח חלל הגג שגובהו מעל 2.3 מ', כאשר בפועל שטח חלל הגג כאמור בדירת הנתבעים הוא קטן יותר, וכן השמאית קבעה מקדם נמוך לשטח הפסד של עליית גג (לעניין זה מפנים הנתבעים לחוות הדעת שהוגשה לשמאית מטעמם). לטענתם, אם מתקנים את טעויות החישוב האמורות אין הפרשים בין הצדדים, ואין מקום לתשלום תשלומי איזון.

8. בנוסף לטענתם, לא ממשו הנתבעים את מלוא זכויותיהם, ובנו בפועל כ-101 מ"ר במקום 129 מ"ר, ועל כן לתובעת זכויות עודפות אקוויולנטיות של 28 מ"ר ועל כן התובעת היא שצריכה לשלם להם תשלומי איזון.

ההליך

9. התיק נדון תחילה בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון, ולאחר מינויה לשיפוט הועבר להמשך טיפול הח"מ. בדיון מיום 26.10.2020 הסכימו הצדדים שהסעד היחיד שיוותר מכתב התביעה יהיה בנוגע לתשלומי האיזון שנדרשו על ידי הנתבעים כפי שיימצא בחוות דעת שמאי (ר' עמוד 2 לפרוטוקול הדיון שורות 10-12). עוד הסכימו הצדדים כעולה מפרוטוקול הדיון, כי המועד הקובע לבדיקת השמאות יהיה חודש ינואר 2016, וכי בכתב המינני מטעם המפקחת יופנו לשמאי מקרקעין אותן שאלות שהופנו אליו מבית המשפט כפי שמתוארות בחוות הדעת שצורפה לתביעה (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 25-27). כב' המפקחת ענתבי שרון מינתה על פי החלטה מיום 5.11.2020 את השמאית מוריה רבני כשמאית מטעמה בהסכמת הצדדים.

10. ביום 4.1.2021 נתנה חוות דעתה של השמאית. הנתבעים העבירו לשמאית שאלות הבהרה ולאחר מכן ביקשו לחקור אותה. ביום 7.7.2021 התקיים דיון במסגרתו נחקרה השמאית על ידי שני הצדדים, ולאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

11. סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן- חוק המקרקעין) קובע:

"נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף."

12. כאמור, התקנון המוסכם של הבית המשותף קובע שלכל אחד מהצדדים חלקים שווים ברכוש המשותף. בנוסף, קובע התקנון שלדירת התובעת צמודה חצר בשטח של 46 מ"ר, ולדירת הנתבעים צמודות מדרגות בשטח של 8 מ"ר, מרפסת בשטח של 21 מ"ר וגג שמעליו רעפים בשטח של 79 מ"ר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/327/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם, הרי שזכויות הבניה הקיימות בבית המשותף אמורות להתחלק בין הצדדים על פי חלקם ברכוש המשותף, דהיינו, לכל אחד מהצדדים 50% מזכויות הבניה. לעניין מעמדן של זכויות בניה, ואופן חלוקתן על פי חלקם היחסי של בעלי הדירות הרכוש המשותף ר' ע"א 6900/14 **דן לויט נ' חנה בנבנישתי** (18.6.2016) [פורסם בנבו] שם סוכמו ההלכות בעניין:

"בית משפט זה קבע לא אחת כי המונח "זכות בנייה" או "אחוזי בנייה" משמעו "אפשרות ניצול הקרקע לבנייה על-פי הדין" (רע"א 2821/95 לוסטיג נ' מייזלס, פ"ד נ(1) 517, 527 (1996); ע"א 7394/03 נכסי ר.א.ר.ד. חברה לבניין בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין, רחובות, בפסקה 14 (6.12.2006) [פורסם בנבו]). טיבה של זכות זו, בפרט כאשר מדובר בבתים משותפים, לא הוכרע בהלכה הפסוקה (ע"א 3451/07 קאופמן נ' כהן, בפסקה 9 (18.2.2010) [פורסם בנבו] (להלן: עניין קאופמן); ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר, פ"ד נט(5) 449 (2005) (להלן: עניין שטרייכר)), אך נפסק כי יש לה ערך כלכלי. כמו כן נפסק כי אף שזכויות בנייה אינן חלק מן הרכוש המשותף, הן מהוות נכס בבעלות משותפת של כלל בעלי הדירות בבית המשותף המחולק, כברירת מחדל, בין בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף (ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' שרון ואח', בפסקה 45 לחוות דעתה של השופטת (כתוארה אז) נאור (27.8.2009) [פורסם בנבו] (להלן: עניין קליין); עניין קאופמן, שם; ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נד(3) 389, 393 (2000) (להלן: עניין גלמן); ע"א 467/14 שטינברג נ' חברת לילינבלום 13, בפסקה 19 (9.9.2015) [פורסם בנבו] (להלן: עניין שטינברג))."

14. במסגרת חוות דעתה, מצאה השמאית מטעם המפקחת שבקומת הקרקע, בדירת התובעת, השטח הבנוי הוא 117 מ"ר, ובדירת הנתבעים בקומה א קיים שטח בנוי של 101 מ"ר. השמאית ציינה בחוות דעתה שחלק מהשטח שהתבקשה לגביו תוספת בעבר לא נבנה בפועל, אלא משמש כמרפסת פתוחה בשטח של כ-20 מ"ר. בנוסף מצאה שהשטח הבנוי בקומת הגג הוא 68 מ"ר, תוך שלקחה בחשבון שטחים שגובהם 2.3-2.5 מ' בלבד. השמאית קבעה כי בהתאם לתכניות החלות על הנכס, ניתן לבנות בכל קומה שטח של 133.5 מ"ר, ובנוסף קומת מרתף וקומת חלל גג רעפים. באשר לשטח המרתף מצאה השמאית שניתן לבנות שטח של 27 מ"ר. בנוסף מצאה השמאית שיש להפחית מהשטחים האפשריים לבנייה לכל אחת מהדירות את ההפסד שיהיה לכל אחת מהן מהשטחים הצמודים – ועל כן לדירת התובעת הפחיתה את השטח הרלוונטי מהחצר הצמודה ולדירת הנתבעים את השטח הרלוונטי מחלל גג הרעפים. לאחר שהשמאית הכפילה את כל אחד מהשטחים האמורים במקדם רלוונטי, מצאה שסך זכויות הבניה בבית המשותף הוא 311.5 מ"ר בשטח אקווילנטי. במסגרת שטח זה לא החשיבה השמאית את שטח מרפסת דירת הנתבעים, שכן שטח זה לא נכלל בזכויות הבניה על פי התכנית.

15. בפועל מצאה השמאית כי חלקו של השטח האקווילנטי שניתן לבניה בדירת התובעת הוא 46.96% מסך זכויות הבניה, ואילו השטח האקווילנטי הניתן לבניה בדירת הנתבעים הוא 53.04% מסך זכויות הבניה. לפיכך מצאה שלנתבעים חריגה של 3.04% מהזכויות על חשבון התובעת, השווים 9.49 מ"ר. על פי חישוב של 14,000 ₪ למ"ר למועד הקובע, שהוכפלו בחריגה האמורה, מצאה שדמי האיזון עומדים על סך של 130,000 ש"ח.

16. טענותיה הכלליות של התובעת בדבר הפער בין חוות הדעת שהוגשה מטעמה לחוות הדעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/327/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של השמאית מטעם המפקחת דינן דחייה, שכן אין בעצם הפער, ואף לא בהיקף הניסיון של השמאי מטעם התובעת, כדי להביא למסקנה שהשמאית טעתה בחישוביה. חישובי השמאית בהירים, וככל שלטענת התובעת נפלו בהם טעויות, או שלא נלקחו במסגרתם עניינים רלוונטיים, היה על התובעת לעמת את השמאית במסגרת חקירתה עם טענות ספציפיות. אולם במסגרת החקירה התבקשה השמאית באופן כללי להסביר את ההבדל בטבלאות ששבחות דעתה לבין אלו שבחות דעת שמאי התובעת, והשיבה בצדק, שבאפשרותה להסביר את החישוב שהיא עשתה, ולא חישוב בשמאות של שמאי אחר (ר' עמוד 4 לפרוטוקול הדיון מיום 7.7.2021 שורות 30-49, וכן עמוד 5 שורות 1-4). מההסברים שנתנו על ידי השמאית בחקירתה באשר לחישוב שבוצע על ידה, לא עלתה כל טעות חישובית. כן עלה כי בחוות דעתה לקחה בחשבון הפסד של חצר צמודה ושל שטח חלל הגג, שלא נלקח בחשבון על ידי שמאי התובעת (דבר שהשמאית סברה שיכול להסביר את הפערים בסכומים בין 2 חוות דעת).

17. באשר לטענת התובעת על כך שהשמאית לא לקחה בחשבון את שטח ההרחבה של המרפסת, דין טענה זו להידחות. ראשית, לאור הסברי השמאית, הזכות לבנות מרפסת אינה חלק מזכויות הבניה על פי התב"ע, כאשר זכויות הבניה שבוצע לגביהן איזון בחוות דעתה הן זכויות הבניה על פי התכניות הקיימות. השמאית הסבירה בחקירתה, שעסקאות ההשוואה לצורך חישוב שווי מ"ר בבית המשותף, כבר מגלמות את האפשרות לבנות מרפסות (ר' עמוד 5 לפרוטוקול הדיון מיום 7.7.2021 שורות 7-25). שנית, בפועל, כעולה מחוות הדעת, זכויות הבניה של הנתבעים שהושוו לזכויות התובעת, כללו את האפשרות לבנות מעבר לשטח שבנו הנתבעים בפועל, כאשר שטח המרפסת שנבנתה יכול היה להיבלע בשטח העיקרי, כחלק מאותן זכויות (ר' עמוד 19 לחוות הדעת). לפיכך אין הגיון בטענה שמכיוון שהנתבעים בנו מרפסת במקום חלק משטח עיקרי שרשאים היו לבנות, יש להוסיף את שטח המרפסת על השטח העיקרי שניתן היה לבנות במקום המרפסת, ואשר כבר נלקח בחשבון במסגרת תחשיב האיזון. חישוב כאמור היה מביא לתוצאה לא נכונה, שהיתה לוקחת בחשבון את אותו שטח פעמיים.

18. בדומה, יש לדחות גם את טענת הנתבעים כאילו העובדה שבנו שטח עיקרי קטן יותר מזה שהם זכאים לו על פי התכניות, צריכה להביא למסקנה שהתובעת היא שצריכה לפצותם, שכן בפועל אין מחלוקת כי כיום השטח הבנוי של הנתבעים עולה על השטח הבנוי של התובעת (בשל העובדה שהנתבעים נצלו את מרבית זכויות הבניה, לרבות בשטח חלל הגג, בעוד התובעת טרם ניצלה זכויות כאמור), ומובן שהם אינם זכאים לכל פיצוי בגין שטח פוטנציאלי לבניה בדירת התובעת, כאשר גם להם קיימת האפשרות הפוטנציאלית להרחיב עוד את דירתם והם שבחרו שלא לנצל בשלב זה את הבניה בשטח הנוסף. ר' סעיף 20 לסיכומי הנתבעים, בו טענו שניתן היה לבנות 129 מ"ר בקומת הדירה, אולם הם בחרו לבנות בפועל 101 מ"ר, ולמעשה ויתרו בשלב זה על בניה של עוד 28 מ"ר, שהיו זכאים לבנות.

19. טענת הנתבעים שהיה על השמאית לקחת בחשבון פחות מ"ר משטח חלל הגג, שכן גובהו של חלק מהשטח האמור נמוך מ-2.3 מ', דינה דחייה. כעולה מחקירתה הנגדית של השמאית, היא הפחיתה חלק משטח הגג, שגובהו נמוך מ-2.3 מ' וכך הגיעה לשטח של 68 מ"ר, לאחר שביצעה מספר מדידות (ר' חקירת השמאית בפרוטוקול הדיון מיום 7.7.2021 עמוד 3 שורות 19-33). כעולה מחוות דעתה, שטח כל חלל הגג במצב הקודם היה 79 מ"ר (ר' עמוד 22 לחוות הדעת), דבר שמתיישב עם הסברי השמאית, שהשטח של 68 מ"ר הוא רק חלק מחלל הגג, זה שגובהו הוא 2.3 מ' ומעלה. לפיכך, אין בעצם העובדה שחלק משטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/327/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגג נמוך מ2.3 מ' כדי לסתור את ממצאי השמאית. ככל שרצו הנתבעים להוכיח כי השטח בחלל הגג שגובהו 2.3 מ' לפחות קטן מ68 מ"ר, היה עליהם להוכיח זאת, אולם הם לא הביאו כל ראיות בעניין. לעניין זה, חוות הדעת השמאית שהוצגה מטעם הנתבעים, ומסקנות השמאי מטעמם לעניין היקף השטח שגובהו עולה על 2.3 מ', אינה יכולה להוות ראיה שכן הגשתה מנוגדת להוראות תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 2008 אשר חלו על העניין, וקבעו כי שעה שמונה מומחה על ידי בית משפט בהסכמת הצדדים, לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין, וחוות דעת שהוגשו קודם למינוי לא יתקבלו כראיה.

20. בנוסף, אני דוחה את טענת הנתבעים באשר לכך שהמקדם שקבעה השמאית המומחית, 1.5 לעניין הפסד השטח בחלל הגג, הוא מקדם נמוך, שכן כפי שהסבירה השמאית בחקירתה (פרוטוקול הדיון מיום 7.7.2021 עמוד 3 שורות 11-18), מדובר במקדם מקובל, אשר לדעתה המקצועית התאים למקרה דנן. לפיכך אין בעובדה ששמאי הנתבעים לקח מקדם גבוה יותר (2) כדי להביא למסקנה שנפלה בעניין זה טעות בחוות דעתה של השמאית.

21. אני מוצאת שיש לדחות גם את טענת הנתבעים שיש להפחית מתחשיב דמי האיזון את השטח של 28 מ"ר שהיו רשאים לבנות, אולם לא בנו. השטח האמור, כעולה מחוות דעתה של השמאית, אושר לבניה במסגרת היתר בניה מיום 19.11.2015 (ר' עמוד 18 לחוות הדעת), אולם בפועל עולה מחוות דעתה של השמאית, שהנתבעים בנו 101 מ"ר בקומה א, ולא הוסיפו 28.5 מ"ר שהיו זכאים להם על פי ההיתר (ר' עמוד 19 לחוות הדעת). משניתן היתר הבניה להרחבת דירת הנתבעים, הביעו הנתבעים את דעתם כי זו חלוקת זכויות הבניה המבוקשת על ידם, במובן סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. גם במסגרת כתב ההגנה הסתמכו הנתבעים על ההיתר האמור כבסיס לזכויותיהם (ר' סעיפים 6-8 לכתב ההגנה). הנתבעים לא טענו בכתבי טענותיהם שאין בכוונתם לבצע בעתיד בניה במלוא היקף הזכויות שבהיתר, אלא שבפועל כאמור, עלה מחוות הדעת, שבנו פחות מהזכויות שנתנו להם. בנוסף, הסכמת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון מיום 26.10.2020 היתה שהמועד הקובע לבדיקת השמאות יהיה ינואר 2016, שהוא מועד המאוחר הן להיתר והן לבניה בפועל. כמו כן, על פי אותה הסכמה, השאלות שהיה על השמאית לבחון כללו הן את היקף הבניה בפועל והן את התאמתה להיתר (כפי שנוסחו בחוות הדעת שצורפה לכתב התביעה). מכאן ששני הצדדים הסכימו שההיתר, ולא רק הבניה בפועל, אמור להוות בסיס לשמאות. לפיכך, זכויות אלו, שאושרו למימוש על ידי הנתבעים, שימשו בצדק בחוות דעתה של השמאית כבסיס לקביעת חלוקת זכויות הבניה בין הצדדים.

22. מהאמור לעיל עולה כי לא נפל פגם בחישוב נשוא חוות הדעת של השמאית מטעם המפקחת.

23. יחד עם זאת, מכיוון שבפועל עולה מחוות הדעת שהנתבעים לא נצלו בשלב זה את הזכויות האמורות, אלא נצלו זכויות פחותות מהיקף זכויות הבניה להן זכאית התובעת, אני מוצאת שאין מקום להחיל כבר כעת על הנתבעים את החובה לשלם דמי איזון, אלא שיש לדחות את התשלום למועד בו יבצעו הנתבעים את הבניה הנוספת, באופן שינצלו גם את 9.49 המ"ר הנוספים שהם מעבר לזכויות הבניה שיכולה התובעת לנצל. להלן אנמק.

24. סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין קובע:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/327/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לענין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין"

מכאן, שסמכותו של מפקח בתביעה כאמור היא סמכות רחבה, המאפשרת במקרים מתאימים לחרוג מההסדרים שנקבעו בחוק הן לעניין עצם ההחלטה לעניין הרחבת דירה, והן לעניין התנאים לביצועה. בדרך כלל, על התשלום להתבצע לאחר מתן ההסכמות על פי חוק, עם השתכללות התנאי של קיומו של היתר בניה (ר' לעניין זה פסק דינה של כב' המפקחת א' ארפי מוראי בתיק (פתיח תקוה) 320/19 גודיס דורה נ' נדב איתאל (6.2.2022)[פורסם בנבו], בפסקה 38 לפסק הדין).

העובדה שבמקרה דנן הצדדים הסכימו שהמועד הקובע לבדיקת השמאות יהיה חודש ינואר 2016, אין משמעותה שהסכימו על מועד תשלום דמי האיזון. דווקא העובדה שהמועד שהוסכם משקף את המצב שהיה עם סיום הבניה (ולא מועד מתן ההיתר שהיה מוקדם יותר) מצביעה על כך ששני הצדדים ייחסו רלוונטיות להיקף הבניה שבוצעה בפועל, ולא רק להיתר שניתן. זאת ניתן ללמוד גם מהשאלות שהופנו לשמאית, בהתאם להסכמות הצדדים, שכללו כאמור את התאמת הבניה בפועל להיתר. בנסיבות אלו, שעה שנמצא, כפי שיפורט להלן, שהבניה בפועל מצומצמת מההיקף שאושר בהיתר, ועדיין לא נוצלו זכויות עודפות על ידי הנתבעים, ולא קיים צפי לניצולן, איני סבורה שיש מקום להטיל עליהם לשלם דמי איזון כבר בשלב זה.

25. כאמור, בחוות הדעת נקבע שניצול מלוא זכויות הבניה על ידי הנתבעים יביא לכך שהיקף זכויותיהם יעלה ב-3.04% על 50% מזכויות הבניה המגיעות להם, וזכויות התובעת יפחתו באותו אחוז. השטח שמבטאים 3.04% האמורים, הוא כאמור 9.49 מ"ר. בפועל, הנתבעים בנו בהיקף הנמוך מ-28 מ"ר מההיקף הזכויות שהיו זכאים להן. דהיינו, הנתבעים טרם ניצלו את הזכות העודפת במסגרת זכויות הבניה העומדות לרשותם.

הבניה שבוצעה בפועל (165.3 מ"ר אקוויוולנטי ע"פ עמוד 24 לחוות הדעת, פחות 28 מ"ר שלא נבנו, דהיינו, 137.3 מ"ר, שנוצלו בפועל, לעומת 146.3 מ"ר אקוויוולנטי המשקפות את סך כל זכויות התובעת), אינה עולה על ההרחבה שהתובעת זכאית לבצע על פי זכויות הבניה השייכות לה.

המועד הקובע שהוסכם על הצדדים לבחינת דמי האיזון הוא ינואר 2016, מייד לאחר שהנתבעים סיימו את הבניה (ר' פרוטוקול הדיון מיום 26.10.2020 עמוד 2 שורות 22-27). דהיינו, באותו מועד קובע, מצב הבניה בשטח לא כלל את אותם 28 מ"ר נוספים, מצב שקיים גם כיום (לא נטען שהנתבעים הוסיפו לבנות מאז).

כל עוד לא בוצעה ההרחבה באופן העולה על הזכויות היחסיות של התובעת, לא נגרמה לתובעת פגיעה בפועל, ולא נוצלו זכויות השייכות לה, מעבר לאלו שיש ביכולתה לנצל, ועל כן אין הצדקה לפצותה כבר כעת בגין זכויות כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/327/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. לאור האמור, התביעה מתקבלת חלקית, במובן זה שאכן נמצא שלנתבעים זכויות בניה (פוטנציאליות) עודפות על אלו של התובעת, המצדיקים תשלומי איזון בסך של 130,000 ₪ בהתאם לחוות דעתה של השמאית שמונתה מטעם המפקחת, אך זאת רק כאשר יבקשו הנתבעים לממש את הזכויות העודפות. לפיכך על הנתבעים תחול החובה לשלם את תשלומי האיזון האמורים רק במועד עתידי, בו ינצלו את הזכויות העודפות האמורות. כדי להבטיח תשלום כאמור ככל שינוצלו יתרת זכויות הבניה על ידי הנתבעים, אני מורה לרשמת המקרקעין בירושלים לרשום הערה על פי סעיף 130 לחוק המקרקעין, על זכויותיהם של הנתבעים בתת חלקה 2 בגוש 30109 חלקה 53 בנוסח: "קיים פסק דין של המפקחת על רישום מקרקעין בתיק 327/2019 לעניין תשלומי איזון עתידיים לבעלי תת חלקה 1".

27. לאור תוצאה זו, ומכיוון שהתביעה במקורה כללה סעדים נוספים, וכן סכום גבוה בהרבה של תשלומי איזון נדרשים, אני מוצאת לקבוע שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 22 מרץ 2022, י"ט אדר ב תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים